

Condizioni generali (CG) del contratto di stazione

(Versione 2016)

1. Definizioni

Le definizioni contenute nelle parti del contratto si basano sulla norma SIA 469, Conservazione delle costruzioni.

- **Conservazione:** Insieme delle attività e dei provvedimenti atti ad assicurare la conservazione e i valori materiali e culturali di un'opera costruttiva (conservazione = sorveglianza + mantenimento + modifica).
- **Sorveglianza:** Constatazione e apprezzamento dello stato della costruzione con le raccomandazioni per il seguito.
- **Verifica:** Giudizio sullo stato della costruzione alla luce dei risultati della sorveglianza, corredato da una raccomandazione per il seguito.
- **Mantenimento/manutenzione straordinaria:** Attività di preservazione o di ricostruzione senza cambiamento delle esigenze. (mantenimento = manutenzione + ripristino + rinnovo).
- **Manutenzione (manutenzione d'esercizio):** Interventi semplici e periodici atti a mantenere l'efficienza funzionale della costruzione.
- **Ripristino (manutenzione costruttiva):** Intervento atto a ristabilire per un determinato periodo, la sicurezza e l'efficienza funzionale della costruzione.
- **Rinnovo:** Operazione che consiste nel mettere a nuovo un'opera o parti di essa per raggiungere uno stato paragonabile a quello di una costruzione nuova.
- **Modifica:** Interventi eseguiti su di una costruzione con lo scopo di adattarla a delle nuove esigenze.

2. Progettazione di costruzioni e impianti

- 2.1. La progettazione e l'esecuzione si basano sulle leggi e le norme SIA e VSS vigenti, e – in caso di progetti inerenti l'esercizio ferroviario – sul sistema di regolamenti delle FFS (regolamenti, istruzioni, direttive).
- 2.2. Eventuali progetti sul terreno della controparte devono essere concordati preventivamente.
- 2.3. In presenza di determinati presupposti, la procedura d'autorizzazione richiede il consenso secondo il diritto ferroviario come previsto nell'art. 18 della Legge federale sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101).

- 2.4. La parte contrattuale che realizza un progetto sul terreno delle FFS, mette a disposizione di queste ultime, entro tre mesi dall'ultimazione, la documentazione aggiornata dell'opera (in base all'effettiva esecuzione dei lavori).

3. Rapporti di proprietà

- 3.1. Le parti contrattuali sono normalmente proprietarie delle costruzioni e degli impianti situati sul proprio terreno. Eventuali dispositivi e impianti presenti sul terreno della controparte, che servono esclusivamente oppure prevalentemente alla persona autorizzata, rientrano, anche senza iscrizione nel registro fondiario, nella proprietà esclusiva della persona autorizzata.
- 3.2. Il rispettivo proprietario è responsabile per le sue costruzioni e i suoi impianti.
- 3.3. Le modifiche ai rapporti di proprietà oppure eventuali servitù speciali vengono disciplinate con convenzioni a parte (referente: FFS Immobili).
- 3.4. Per i rapporti giuridici in caso di opere di intersezione (come sotto e sovrappassaggi) sono determinanti gli articoli 24-32 Lferr. L'uso del terreno sul punto di intersezione è gratuito.

4. Costi d'investimento

- 4.1. I costi d'investimento, la chiave di ripartizione dei costi e le modalità di finanziamento delle singole costruzioni e dei singoli impianti sono disciplinati nei moduli.
- 4.2. I costi legati a uno spostamento di costruzioni e impianti sono a carico di chi lo ha causato. Se lo spostamento determina un vantaggio rilevante per la controparte, bisogna concordare un adeguato contributo d'interesse.

5. Costi conseguenti all'investimento (manutenzione e ripristino)

- 5.1. Le parti contrattuali disciplinano nei moduli la distribuzione dei costi conseguenti all'investimento per tutta la durata d'utilizzazione delle costruzioni e degli impianti. Di norma vale la stessa chiave di ripartizione dei costi vigente per l'investimento. La durata d'utilizzazione prevista viene indicata nel relativo modulo.
- 5.2. La partecipazione ai costi conseguenti all'investimento può avvenire in forma capitalizzata come versamento una tantum per l'intera durata del contratto oppure come prestazione annuale ricorrente. L'importo viene adeguato all'evoluzione dell'indice svizzero dei prezzi per le costruzioni nel settore del genio civile redatto dall'Ufficio Federale di Statistica.
- 5.3. I lavori di ripristino devono essere progettati ed eseguiti in maniera consensuale.

- 5.4. Le parti contrattuali si fatturano reciprocamente i lavori (incluse le prestazioni proprie) non compensati nel quadro della precedente cifra 5.2 e ai cui costi la controparte è tenuta a partecipare (principio dell'espressione al lordo).
- 5.5. Competenze, compiti, chiavi di ripartizione dei costi e indennità concordate in precedenza per la manutenzione e il ripristino sono stabiliti nei singoli moduli ed elencati nei corrispondenti allegati al contratto.

6. Rinnovo e smantellamento

- 6.1. Le parti contrattuali si accordano tempestivamente sul rinnovo delle costruzioni e degli impianti al termine della loro durata d'utilizzazione. Come linea guida per la futura ripartizione dei costi vale la chiave di ripartizione dei costi al momento del primo investimento; va considerata la situazione giuridica e degli interessi allora vigente.
- 6.2. La stessa cosa vale in caso di rinuncia al rinnovo per i costi di disinvestimento. In caso di mancato accordo entro un tempo utile, i costi per un eventuale smantellamento delle costruzioni, degli impianti o di loro parti vengono ripartiti tra le parti contrattuali in analogia alla chiave di ripartizione dei costi d'investimento riferiti alla parte d'impianto in questione.

7. Danneggiamento da parte di terzi, vandalismo

- 7.1. Il proprietario delle costruzioni e degli impianti è competente per la presentazione di denunce e querele.
- Se è possibile identificare e perseguire finanziariamente il colpevole, il risarcimento danni prestato viene ripartito secondo la chiave di ripartizione dei costi indicata nel modulo di riferimento.
- 7.2. I costi per la rimozione di imbrattamenti con bombolette spray e danni materiali vengono ripartiti secondo la chiave di ripartizione dei costi indicata nel modulo di riferimento e fatturati di volta in volta.
- 7.3. Definizioni in materia di eliminazione di imbrattamenti con bombolette spray:
- a) Per manutenzione si intende: l'eliminazione di imbrattamenti con bombolette spray e i ritocchi della pittura e delle impermeabilizzazioni.
 - b) Per ripristino si intende: la riparazione strutturale delle superfici danneggiate.
- 7.4. La parte contrattuale competente informa la controparte del preventivo di stima dei costi necessari al ripristino, nella misura in cui sia stata concordata una chiave di ripartizione dei costi.

8. Sicurezza

- 8.1. Le parti contrattuali sono consapevoli dei pericoli speciali connessi all'esercizio ferroviario, in particolare relativamente agli impianti di conduzione elettrica (linee di contatto). Bisogna evitare di mettere in pericolo la sicurezza propria e altrui o di compromettere l'esercizio ferroviario. Le prescrizioni concernenti la sicurezza e quelle emanate dalla Polizia ferroviaria, come pure le istruzioni degli organi di sorveglianza della ferrovia vanno rispettate.
- 8.2. I lavori di costruzione nell'area ferroviaria devono essere pianificati con le FFS in modo da poter avviare misure di sicurezza specifiche per l'esercizio ferroviario.
- 8.3. L'accesso alle aree FFS non aperte al pubblico è consentito solo previa autorizzazione.

9. Responsabilità

- 9.1. La responsabilità si basa sulle disposizioni di legge vigenti, in particolare quelle che disciplinano la responsabilità del proprietario di un'opera (art. 58 CO) nel relativo ambito di responsabilità per la manutenzione.
- 9.2. Le parti contrattuali limitano reciprocamente le proprie responsabilità in caso di intenzionalità e negligenza grave.
- 9.3. Se vengono avanzate da terzi pretese nei confronti di una parte contrattuale, la parte responsabile in base agli accordi inter partes, tiene indenne la prima nel quadro delle presenti disposizioni sulla responsabilità.
- 9.4. Ciascuna parte contrattuale si impegna all'occorrenza ad assistere la controparte nella difesa da pretese di terzi, in particolare fornendo mezzi probatori e adeguata collaborazione in un eventuale processo.

10. Pubblicità, sfruttamento commerciale

- 10.1. Solo le FFS sono autorizzate allo sfruttamento commerciale del proprio terreno e degli impianti ivi presenti (pubblicità, cartelloni pubblicitari, poster, distributori automatici) oppure a cederli in affitto a tal fine.
- 10.2. In caso di necessità e a seconda delle condizioni di spazio, le FFS possono concedere al parte contraente il diritto di installare sul terreno delle FFS colonnine pubblicitarie o simili per informazioni comunali, non commerciali (ad es. mappe locali, orari degli autobus). Ubicazione e dimensioni dovranno essere concordate preventivamente con le FFS.

11. Indennità

- 11.1. Di principio, per l'utilizzo a fini edili o di esercizio del terreno delle FFS, la controparte è tenuta a versare un'indennità (cfr. art. 41 Lferr).
- 11.2. Le percentuali di costo e i prezzi per le prestazioni indicate nei moduli si intendono al netto dell'IVA risp. senza la quota dell'imposta precedente non esigibile. Le prestazioni vengono tuttavia fatturate con l'aggiunta dell'IVA risp. della quota dell'imposta precedente non esigibile, qualora sia applicabile il tasso IVA al momento della fatturazione il forfait per la riduzione dell'imposta precedente.
- 11.3. Il termine di pagamento è a 30 giorni dalla fatturazione per entrambe le parti.

12. Modifiche del contratto

Le modifiche al contratto di stazione o ai moduli devono avvenire in forma scritta e devono essere firmate da entrambi i contraenti.

13. Disdetta

- 13.1. Per motivi gravi che rendono inaccettabile per una parte contrattuale la continuazione in essere di un modulo o del contratto stesso, tale parte può, indicando il motivo e con un termine di preavviso di dodici mesi, richiedere la risoluzione del modulo in questione o del contratto.
- 13.2. In questo caso la parte che dà la disdetta tiene indenne la controparte. Nella determinazione dell'indennità bisogna tenere conto dei benefici fino a quel momento e degli eventuali vantaggi derivanti dalla nuova situazione. I costi conseguenti all'investimento versati anticipatamente devono essere rimborsati proporzionalmente alla scadenza residua.

14. Controversie

In merito a eventuali controversie derivanti dal presente contratto decide fino alla prima istanza il Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 35 lett. a della Legge sul Tribunale amministrativo federale [LTAF; RS 173.32]). Resta salva la competenza dei tribunali civili in caso di controversie di diritto civile.
